



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 256/03

בענין:

1. יעקב ארוטי
 2. דן ומלכה אופיר
 3. דוד וקטי מנסור
- שלושתם מרח' אלברט שויצר 60, חיפה

התובעים

נ ג ד

טוביה ודרורה למדן
רח' ויצמן 42, רחובות

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. זוהי תביעה לתשלום חוב כספי בסך 4,319.- ₪ שהגישו בעלים של 3 דירות בבית משותף בתאריך 19.11.03 בגין בית ברחוב אלברט שויצר 60, חיפה בגוש 10792 חלקה 61 נגד בעלים של 2 דירות באותו בית משותף בשל סירובם של האחרונים לשלם את חלקם בהוצאות הרכוש המשותף. כתב-התביעה מייחס לנתבעים חוב בגין חלקם בהתקנת שער חשמלי בקידמת חניית הבית וכן תיקונו, חוב בגין תיקון מערכת החשמל וכן בגין תיקון צנרת, הכל ברכוש המשותף.

2. בכתב-ההגנה טענו הנתבעים כי בבית הנדון אין בנמצא נציגות המטפלת בענייני הרכוש המשותף ולפיכך אין אישיות משפטית לה ניתן לשלם. לדעתם לא חלה עליהם חובת השתתפות בהתקנת שער חשמלי בהיות הוצאה זו שיפור הרכוש המשותף ולא ניתנה הסכמתם לכך, לא מלכתחילה ולא בדיעבד. כמו-כן, לא חלה עליהם חובת השתתפות בתיקון צנרת באשר לא נדרשה עמדתם מלכתחילה ונמנעה מהם האפשרות לבדוק את נחיצות העבודה ועלותה. גם לא חלה עליהם חובת השתתפות בתיקון מערכת החשמל הן מהטעם שלא נועצו בהם קודם שבוצע התיקון והן מהטעם שאת התביעה יש להפנות אל הגורם שפגע במערכת והוציאה מכלל שימוש.

3. בדיון בפני חזר כל צד על עיקרי דבריו, לאמור:

(א) התובעים הדגישו העדר צורך בקיום נציגות וכן העדר צורך בניהול חשבון בנק לנוכח ההוצאות הפעוטות המתחייבות מאחזקת הרכוש

המשותף שגם הוא מצומצם מאוד. יחד עם זאת, אין מצידם מניעה שהנתבעים ישמשו נציגות הבית. הם תיארו את התקשורת הקיימת בינם לבין הנתבעים, רובה ככולה באמצעות שיחות טלפוניות וזאת לנוכח מגורי הנתבעים בעיר אחרת. הם נימקו את נחיצות המחסום החשמלי למניעת פריצות לרכבים במתחם החניה וכן למניעת פריצות למחסנים הממוקמים בסמוך. הם הביאו לידיעת הנתבעים את הכוונה להתקין שער חשמלי ואולם אלו האחרונים לא שיתפו עימם פעולה. הצנרת שהוחלפה הייתה זו המחברת בין שני המים העירוני ושני המים הדירתיים וכן הוחלפו שני המים עצמם. ההכרח לתקן את תשתית החשמל קם הן על רקע של נזקים למתקני התאורה בשלב פינוי אחת מדירות הנתבעים והן על רקע תחזוקה המתחייבת מהזמן החולף.

(ב) הנתבעים התעקשו על כך שלא הובא לידיעתם נושא התקנת השער החשמלי אלא רק כ-4 שנים לאחר שזה כבר הותקן. בהיות מתקן זה שיפור הרכוש המשותף אין עליהם חובה להשתתף משלא נתנו הסכמתם לו. לא חלה עליהם גם חובה להשתתף בתיקון הצנרת גם אם היא משותפת משנמנעה מהם האפשרות לבדוק את נחיצות העבודה מלכתחילה כמו גם את עלותה. נזק שנגרם ברכוש המשותף שומה על המזיק לממן את התיקון. ובכלל, בהעדר נציגות כחוק אין להם יכולת לשלם שכן אינם מקבלים קבלה וכן אין להם יכולת לרצות דרישות של בעלי דירות שונים. הם לא נקטו בצעדים לבחירת נציגות לנוכח היותם מיעוט בבית המשותף. חלקם בתיקון הגדר שולם ישירות לידי אחד מבעלי הדירות האחרים באמצעות צ'ק המהווה ראיה לעצם התשלום. מלבד תשלום זה הם שילמו גם -240 ₪ לאחד השוכרים שלהם לכיסוי התחשבות בקשר לרכוש המשותף.

4. אכן ברגיל קיימת חובה שנציגות המשמשת מורשה של בעלי הדירות היא שתנהל את ענייני הבית המשותף. סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין מגדירים את סמכויות הנציגות. לא מצאתי על שום מה לא תכהן גם בבית המשותף הנדון נציגות נבחרת גם אם כל שיתבקש ממנה הוא לבצע פעולות אחזקה לרכוש משותף בהיקף מצומצם. ואולם דומה שגם הנתבעים נחה דעתם מהעדר נציגות וזאת לנוכח העובדה שלא נקטו בשום פעולה יעילה למינוי נציגות, והעלאת דרישה לבחירת נציגות כל אימת שנדרש מהם תשלום כלשהו אינה מעידה על יוזמה יעילה. החוק נותן בידי בעל דירה המבקש לקדם ענין שיש לו בבית המשותף ואינו זוכה לשיתוף פעולה מצד הרוב, זכות להגיש תביעה משפטית. יתרה מכך, לשאלתי אם הנתבעים נכונים לכהן כנציגות הם השיבו בשלילה, ואין בעובדה שאינם מתגוררים בפועל בבית המשותף הנדון כדי לפטור אותם מהחובה לגלות ענין אקטיבי באחזקת הרכוש המשותף. נתון נוסף אשר שכנע אותי כי אין בהעדר נציגות נבחרת כדי לפטור את הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף היא העובדה שמצאו את הדרך לשלם את חלקם בהתקנת גדר המהווה גם כן רכוש משותף. אין מניעה שבאותה הדרך ישלמו גם תשלומים אחרים בהם הם חייבים על פי חוק.

5. אשר לשער החשמלי: לכאורה מתקן זה מהווה שיפור הרכוש המשותף בו ברגיל ועל פי סעיף 58 לחוק המקרקעין אין לחייב את הנתבעים אם לא נתנו הסכמתם להתקנתו. מה שאין כן המתקן הנדון אשר הוכח לי, ואני מקבלת את דברי התובעים כאמינים בהעדר סתירה להם, שנחיצותו קמה לשם

שמירה על הרכוש המשותף שנמצא במתחם החניה, ובכלל זאת המחסנים. אכן ראוי היה לשתף את הנתבעים בכל תהליך הקמת אותו המתקן אולם הליך שיפוטי מטבעו בוחן את הדברים בדיעבד. משמצאתי שהמתקן הנדון אינו בבחינת שיפור אלא נועד לשם אחזקה נאותה של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, היינו לא נגיש לאנשים זרים, חלה על הנתבעים חובה להשתתף במימון התקנתו. הנתבעים לא הוכיחו לי שהיקף ההוצאה להתקנה הוא בלתי סביר. אין לי גם סיבה לפקפק באמינות הסכום הנדרש גם אם הונחה בפני הזמנה בלבד, אף זאת בהעדר ראיה לסתור ולנוכח העובדה שמחסום אכן קיים בפועל.

6. מקטע צנרת המים שהוחלפה וכן שעוני המים הם במובהק רכוש משותף ודי בכך כדי שהנתבעים יהיו חייבים להשתתף בתיקונו. דברי שנאמרו לעיל יפים גם כאן בדבר הצורך ביידוע כל בעלי הדירות אודות עבודה צפויה ברכוש המשותף, ואולם משזו בוצעה בפועל בהעדר ראיה לסתור את עלותה אני מקבלת את ההוצאה כאמינה.

7. מערכת החשמל החוץ-דירתית אף היא במובהק מהווה רכוש משותף ולפיכך כל תיקון בה צריך שימומן על ידי כל בעלי הדירות. נזק למתקן זה או אחר בתחומי הרכוש המשותף שאינו תוצאה של בלאי אפשר שהתביעה בגינו צריך שתהיה מופנית אל המזיק. ואולם עילת תביעה קיימת גם כלפי הנתבעים מתוקף היותם בעלים של חלק יחסי ברכוש המשותף. אם בחרו התובעים לממש זכות מכוח חוק המקרקעין לא יכולה לעמוד לנתבעים הטענה לפיה חובה על התובעים לבחור דווקא בעילת התביעה הנזיקית. אין שום מניעה בדין שהנתבעים בעצמם או ביחד עם התובעים ינקטו בצעדים משפטיים נגד המזיק.

8. לא ראיתי לזכות את התובעים בריבית לה עתרו. הנתבעים כמו גם התובעים אינם מוסד בנקאי והחזרים צריך שיהיו סבירים, בין היתר על רקע עיתוי הפניית התביעות הכספיות.

9. אינני נעתרת לסעד כספי שטרם גובש ושמועד פרעונו טרם בא, והדברים מכוונים לעתירה בדבר תשלום עתידי של חשבון החשמל.

10. אני מקבלת אפוא את התביעה במובן זה שאני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים, יחד ולחוד, את הסך של ₪ 2,863.00 וכן הוצאות משפט בסך של ₪ 500.00. אם הסכום הכולל של ₪ 3,363.00 לא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.02 ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' יז' בטבת תשס"ד (11.1.04)
העתיקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין